REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: **VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. (VAR 7/2026)**

IL SOSTITUTO DELLA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 6/2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, relativa all'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 riguardante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20.01.2025 di adeguamento del

"Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG n. 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 1146 del 08.07.2025 in merito alle sostituzioni dei dirigenti in caso di assenza dal servizio;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene adottato dal Direttore Amministrativo Dott. Livio Sanna nella sua qualità di sostituto temporaneo della Direttrice Generale Dottoressa Nicoletta Vannina Ornano;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla-osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTA la Deliberazione n. 39/63 del 22/07/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla-osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 1100 del 09/06/2026 di approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2025 e del piano degli indicatori del bilancio 2025;

VISTE le variazioni al bilancio di previsione adottate fino alla data del presente provvedimento;

VISTA la nota protocollo n. 27477 del 17.06.2026 con la quale veniva richiesto ai Dirigenti dell'Agenzia di segnalare eventuali variazioni da apportare agli stanziamenti di entrata e di spesa al Bilancio di previsione 2026/2028 in relazione all'attuazione dei programmi da realizzare;

VISTE le comunicazioni pervenute dai dirigenti dell'Agenzia, depositate agli atti d'ufficio, contenenti le richieste di rimodulazione delle risorse assegnate per le annualità 2026, 2027 e 2028, in relazione alle esigenze connesse all'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi attribuiti;

RILEVATO che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa del Bilancio 2026, parte entrata e parte spesa;

PRESO ATTO che con Determinazione della Direttrice Generale n. 1506 Prot. Int. n. 34997 del

27.07.2026, di variazione compensativa tra Macroaggregati diversi all'interno della stessa Missione, dello stesso Programma e dello stesso Titolo per la parte Spesa, si è provveduto a garantire la disponibilità di parte delle risorse richieste,

RITENUTO necessario, pertanto, per i motivi sopra indicati, procedere ad una variazione di bilancio che adegui la previsione delle entrate e delle spese di parte corrente, ritenute indispensabili per garantire lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente;

APPURATO che, a seguito dell'analisi delle entrate e delle spese che si prevede saranno effettivamente riscosse o pagate nel corso dell'esercizio, risulta necessario provvedere all'adeguamento degli stanziamenti in termini di cassa;

PRESO ATTO che la Direttrice del Servizio Ragioneria e Finanze ha richiesto ai vari Direttori e Direttrici dell'Agenzia di segnalare la presenza di situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio;

RILEVATO che i Responsabili hanno dichiarato, per quanto di rispettiva competenza, l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, l'assenza di nuove passività potenziali e l'assenza di debiti fuori bilancio;

DATO ATTO che in sede di assestamento generale del bilancio, il Servizio AA.GG ha effettuato la ricognizione dei contenziosi in essere e con nota prot. Int. n. 35452 del 03.08.2026, depositata agli atti d'ufficio del servizio Ragioneria e Finanze, ha comunicato la quantificazione del Fondo Contenzioso costituito in coerenza con quanto previsto in merito al fondo rischi legali dal paragrafo 5.2 lett. h) dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118 /2011;

RILEVATO che non risulta necessario accantonare maggiori somme nel Fondo Contenzioso quantificato in € 238.089,00 accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 e che si procederà alla ricognizione dello stesso anche in sede di Rendiconto;

VERIFICATA

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità 2026 rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione e dato atto che lo stesso per l'annualità 2026 è diminuito di € 3.507,36 per cui il nuovo stanziamento è pari a € 63.807,30, mentre per le

annualità 2027 e 2028 è rimasto invariato così come specificato in dettaglio nell' allegato FCDE;

- la congruità del fondo accantonamento passività potenziali confermato nel bilancio di previsione 2026, nella misura di € 5.000,00 relativamente al fondo contenzioso di parte corrente (IMU Comune di Nuoro);
- la congruità del fondo accantonamento per perdite di organismi partecipati che è pari a zero, in quanto non risultano organismi partecipati;
- la congruità del Fondo Contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025;
- la congruità del fondo di riserva per spese obbligatorie;
- la congruità del fondo di riserva per spese impreviste;
- l'andamento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti che alla data del 30.06.2026 presenta un valore negativo;
- la congruità del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa pari ad € 7.529.790,00 che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 rientra nel limite massimo di un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare disposta nel bilancio di previsione 2026;

DATO ATTO che i progetti a destinazione vincolata si presentano in equilibrio in entrata e in spesa;

CONSIDERATO che la presente variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 è coerente con il vincolo del pareggio finanziario e con tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2026/2028;

DATO ATTO che il Servizio Ragioneria e finanze ha effettuato un'analisi della gestione finanziaria, in conto competenza, in conto residui e nella gestione di cassa da cui è emerso:

- l'equilibrio della gestione di competenza;
- l'equilibrio della gestione del bilancio in conto residui;
- l'equilibrio della gestione del bilancio di cassa;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di controllo sugli enti regionali ed in particolare la L.R. n.14/1995, la L.R. n. 6/2006 nonché le direttive dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di cui al prot. n.11203

del 9/5/2016 e preso atto che la presente variazione necessita del controllo preventivo di merito e di legittimità;

RITENUTO di sottoporre la presente variazione di bilancio al Collegio dei Revisori dei conti dell' Agenzia, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza;

RITENUTO di trasmettere la presente determinazione all'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente, vista la mancata costituzione del Comitato di Coordinamento di cui all' art. 9 della L.R. n. 6/2006, per l'autorizzazione a trasmettere la presente variazione di bilancio al controllo degli Assessorati competenti prescritto dalla L.R. 14/1995;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. 6/2006 che prevede che l'ARPAS ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 47 del D.lgs. 118/2011 che prevede che gli enti strumentali della regione in contabilità finanziaria:

- adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del medesimo decreto;
- i relativi bilanci sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione;

VISTO l'art 50 del Decreto Legislativo 118/2011 concernente l'assestamento del bilancio;

VISTO l'art 51 del Decreto Legislativo 118/2011, avente ad oggetto "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale";

VISTO l'art. 40 del D.lgs. 118/2011, avente ad oggetto "Equilibri di bilanci";

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso in calce dalla Direttrice del Servizio Ragioneria e finanze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART.1 di approvare la variazione di assestamento generale del Bilancio di Previsione

Finanziario 2026/2028, annualità 2026 in termini di competenza e cassa e annualità 2027 e 2028 in termini di competenza, come riportato in dettaglio nell'allegato Riepilogo per capitoli, Entrate e Spese dettaglio per capitoli, costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ART.2 di dare atto che con la presente variazione di bilancio è rispettato il pareggio finanziario del bilancio 2026/2028, come risultante in dettaglio dagli allegati A e C e Sintesi variazione;

ART.3 di dare atto che, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 118/2011, con la presente variazione di bilancio sono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio;

ART.4 di dare atto che è stata verificata la congruità dei fondi iscritti a bilancio così come indicato in premessa;

ART.5 di dare atto che non sono state segnalate situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, passività potenziali e debiti fuori bilancio;

ART.6 di dare atto che la quota libera del risultato di amministrazione, accertata con il Rendiconto della gestione 2025, pari a € 5.472.607,98, sul quale la Giunta regionale ha rilasciato il nulla osta con deliberazione n. 39/63 del 22/07/2026, risulta da riversare al bilancio regionale, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 12/2013, come modificato dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, e che la relativa applicazione al bilancio sarà disposta con successivo e separato provvedimento di variazione;

ART.7 di dare atto che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs118/2011 comma 3 lett. a), il risultato economico dell'esercizio 2025 pari a € 4.463.579,00, come risultante dal Rendiconto della gestione 2025, non è destinato a specifiche riserve o ad altre finalità ed è portato a nuovo mediante iscrizione nel patrimonio netto alla voce "Risultati economici di esercizi precedenti";

ART.8 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di competenza;

ART.9 di trasmettere la presente Determinazione all'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente, vista la mancata costituzione del Comitato di Coordinamento di cui all' art. 9 della L.R. n. 6/2006, per l'autorizzazione a trasmettere la presente variazione di

bilancio al controllo degli Assessorati competenti prescritto dalla L.R. 14/1995 e al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del parere di competenza;

ART.10 di trasmettere, successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente e del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia, la presente Determinazione agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna competenti in materia di controllo ai sensi della L.R. 14/95 e 6/2006 per l'acquisizione del nulla-osta della Giunta Regionale;

ART.11 di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente determinazione nell' albo pretorio e nel sito internet dell'Agenzia solo a seguito di nulla osta da parte della Giunta Regionale

Il sostituto della Direttrice Generale

Siglato da :

TERESA D'ORIANO

Firmato digitalmente da
LIVIO SANNA
10/08/2026 09:31:47